P U T U S A N

Nomor 1065/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **AGUS MAHNIZAR;**
Tempat lahir	: Medan ;
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 17 Agustus 1998 ;
Jenis kelamin	: Laki–laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan TB Simatupang Gg Rambutan Kel Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1065/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor 1065/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requsitoir) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan **terdakwa AGUS MAHNIZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa AGUS MAHNIZAR** selama **: 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 0,37 gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** telah mengajukan Pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya agar **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapinya lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 24 Mei 2023 dengan No. Reg. Perkara : PDM–341/Enz.2/05/2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **AGUS MAHNIZAR** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan TB Simatupang Gg Pribadi Kel Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)",** perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 saksi Roy B Simanjuntak,SH, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak dari Polsertabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan TB Simatupang Gg Pribadi Kel Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan , dan setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak melakuakan penyamaran dengan berpura-pura membeli paket sabu-sabu kepada terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sedang dipinggir jalan, dan lalu saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak membeli paket sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan saat terdakwa hendak memberi paket sabu-sabu tersebut kemudian para saksi penangkap lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa, dan dari penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat besih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan paket sabu-sabu tersebut.

Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Heri di Jalan TB Simatupang seharga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan kemudian terdakwa membuat paket-paket kecil dan jika terjual semuanya maka terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2063/ NNF / 2023 pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL**. S.Si., M.Farm.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt** bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama **AGUS MAHNIZAR** adalah **benar mengandung Metamfetima** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **AGUS MAHNIZAR** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan TB Simatupang Gg Pribadi Kel Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman",** perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 saksi Roy B Simanjuntak,SH, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak dari Polsertabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya transaksi narkotika di Jalan TB Simatupang Gg Pribadi Kel Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan , dan setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap menuju lokasi tersebut dan kemudian saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak melakuakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyamaran dengan berpura-pura membeli paket sabu-sabu kepada terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sedang dipinggir jalan, dan lalu saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak membeli paket sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan saat terdakwa hendak memberi paket sabu-sabu tersebut kemudian para saksi penangkap lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa, dan dari penggeledahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat besih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan paket sabu-sabu tersebut.

Bahwa terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Heri di Jalan TB Simatupang seharga Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan kemudian terdakwa membuat paket-paket kecil dan jika terjual semuanya maka terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2063/ NNF / 2023 pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL**. S.Si., M.Farm.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt** bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama **AGUS MAHNIZAR** adalah **benar mengandung Metamfetima** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi–saksi ke persidangan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.

Saksi PARDAMEAN HARAHAP, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan TB. Simatupang Gang Pribadi Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki – laki yang bernama Agus Mahnizar (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis shabu di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, SH, langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan Saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Heri (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) gram tersebut akan dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil. Apabila semua paket – paket kecil tersebut habis / laku terjual, Terdakwa akan memperoleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Heri (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

2. **Saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan TB. Simatupang Gang Pribadi Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki – laki yang bernama Agus Mahnizar (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis shabu di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Pardamean Harahap dan Roy B. Simanjuntak, SH, langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi dan Saksi Pardamean Harahap melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan Saksi menemukan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;

- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Heri (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) gram tersebut akan dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil. Apabila semua paket – paket kecil tersebut habis / laku terjual, Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Heri (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak kebaratan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan TB. Simatupang Gang Pribadi Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di Jalan TB. Simatupang Gang Pribadi Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan tujuan untuk menunggu pembeli Narkotika jenis shabu. Lalu 2 (Dua) orang laki – laki mendatangi Terdakwa memesan 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis shabu seharga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut kepada Pembeli tersebut, lalu Pembeli yang ternyata adalah Anggota Kepolisian berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;

- Bahwa pada saat ditanyai oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Heri (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) gram tersebut akan dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil. Apabila semua paket – paket kecil tersebut habis / laku terjual, Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Heri (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni berupa : 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2063/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL**. S.Si., M.Farm.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama **AGUS MAHNIZAR** adalah **benar mengandung Metamfetima** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** ditangkap oleh **Saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak** dan **Roy B. Simanjuntak, SH,** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan TB. Simatupang Gang Pribadi Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki – laki yang bernama Agus Mahnizar (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis shabu di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, SH, langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;
- Bahwa benar setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Pardamean Harahap dan Saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, SH, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, Saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, SH, menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

timbangan elektrik dan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Heri (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) gram tersebut akan dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil. Apabila semua paket – paket kecil tersebut habis / laku terjual, Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, SH, membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Heri (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2063/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL**. S.Si., M.Farm.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt** bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama **AGUS MAHNIZAR** adalah **benar mengandung Metamfetima** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Dakwaan yang tepat untuk dibuktikan menurut majelis adalah **Dakwaan Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*"dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana *(straafbaar feit)* dalam hal ini manusia pribadi *(natuurlijke person)* selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum *(rechts person),* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa tak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, maksudnya adalah apabila telah terbukti salah satu dari elemen unsur pasal ini terbukti, maka unsur ini telah dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** ditangkap oleh **Saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak** dan **Roy B. Simanjuntak, SH,** yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan TB. Simatupang Gang Pribadi Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, karena Terdakwa diduga menjual Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, Saksi dan rekannya mendapat informasi dari seorang informan bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan TB. Simatupang Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, diketahui pula ada seorang laki – laki yang bernama Agus Mahnizar (Terdakwa) yang diduga sering menjual Narkotika jenis shabu di daerah tersebut. Selanjutnya Saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, SH, langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa benar setelah tiba di lokasi tersebut, Saksi Pardamean Harahap dan Saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercoverbuy) yang membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, SH, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penggeledahan, Saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, SH, menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar pada saat diintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki yang bernama Heri (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) gram tersebut akan dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil. Apabila semua paket – paket kecil tersebut habis / laku terjual, Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak dan Roy B. Simanjuntak, SH, membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Heri (DPO) adalah untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2063/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL**. S.Si., M.Farm.,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt** bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat netto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama **AGUS MAHNIZAR** adalah **benar mengandung Metamfetima** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** ditahan dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan dan diperjualbelikan secara bebas serta sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan dari barang yang dilarang untuk dipergunakan dan bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap diri **Terdakwa AGUS MAHNIZAR**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa AGUS MAHNIZAR**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembuktian unsur – unsur sepanjang yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi menyangkut penjatuhan penghukumannya, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan majelis hakim nantinya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** bukanlah merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat menginsyafi dan memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan baik dari aspek sosiologis maupun filosofisnya, sehingga majelis hakim menganggap pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I (satu) Dalam Bentuk Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AGUS MAHNIZAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Ahmad Sumardi,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi,SH,MH, dan Nani Sukmawati,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH,MH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Nalom Tatar P. Hutajulu, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconference.-

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Oloan Silalahi, SH,MH	Ahmad Sumardi, SH,MHum
Nani Sukmawati, SH,MH	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Potalfin Siregar, SH,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)